

Số: /TTr-SVHTTDL

Vĩnh Long, ngày tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị cho xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch, điểm du lịch
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (lần 2)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Ngày 27/6/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Tờ trình số 163/TTr-SVHTTDL) về việc đề nghị xây dựng **Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long**. Đến ngày 15/8/2022, Sở Văn hoá, thể Thao và du lịch nhận được Công văn số 1025/VPUBND-VX của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, trong đó đề nghị Sở nghiên cứu ý kiến kiểm tra của Sở Tư pháp (Công văn số 956/STP-XDKT&TDTHPL, ngày 08/8/2022), cụ thể: (1) Tên gọi của Quyết định cần bám sát nội dung Luật Du lịch quy định tại Điều 29; (2) Tham mưu xây dựng trình ban hành Quyết định theo hướng quy định trực tiếp nội dung trong Quyết định (không ban hành theo hình thức Quy chế kèm theo) và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Qua nghiên cứu các văn bản quy định liên quan, Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu và điều chỉnh những nội dung kiểm tra của Sở Tư pháp, cụ thể đã điều chỉnh như sau:

(1). Tên gọi của Quyết định bám sát khoản 2 Điều 29 của Luật Du lịch, qua đó điều chỉnh thành: **Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long**.

(2) Dự thảo của Quyết định đã soạn thảo theo **mẫu số 18** - Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trực tiếp của Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đến nay dự thảo Quyết định đã điều chỉnh theo đóng góp của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh (*có đính kèm dự thảo Quyết định*).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận cho xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- GD, các P.GD Sở;
- Phòng QLDL;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Giàu